דף עזר לבגרות באזרחות – מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

מגילת העצמאות

• **מתי ואיפה:** ה' באייר תש"ח – 14.5.1948 (ערב שבת), בבית דיזנגוף (מוזיאון תל אביב), לפני סיום המנדט הבריטי (חצות). הוקראה ע"י **דוד בן-גוריון**, נחתמה ע"י **37** חברי **מועצת העם**. נכנסה לתוקף עם סיום המנדט (15.5.1948).

• **שם רשמי:** "הכרזה על הקמת מדינת ישראל". מילות המפתח: **"מדינה יהודית בארץ ישראל"**. כל חלקיה מנוסחים בלשון "הננו מכריזים".

• **שלושה חלקים:** (1) **רקע היסטורי** – קשר העם היהודי לארץ, הציונות (הרצל, הקונגרס הציוני הראשון **1897**), הצהרת בלפור, השואה. מאבק המעפילים והלוחמים. (2) **הצדקה משפטית** – הזכות הטבעית וההיסטורית להגדרה עצמית, **החלטת האו"ם 181** (29.11.1947), הכרה בינלאומית (בלפור, מנדט חבר הלאומים). (3) **ההכרזה והמחויבויות** – הקמת המדינה, עקרונותיה, מוסדות מעבר ופניות.

• **עקרונות שבמגילה:** מדינה **פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות**; מתפתחת לטובת כל תושביה; מושתתת על **חירות, צדק ושלום לאור חזון נביאי ישראל**; **שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין**; **חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות**; שמירה על **המקומות הקדושים** של כל הדתות; נאמנות לעקרונות מגילת האו"ם.

• **פניות:** לאו"ם – לסייע בבניין המדינה; **לערביי המדינה** – לשמור על שלום ולקחת חלק בבניין המדינה על בסיס אזרחות שווה; **למדינות השכנות** – להושיט יד לשלום ולשיתוף פעולה; **ליהודי התפוצות** – להתלכד סביב היישוב ולעלות.

• **מוסדות מעבר:** מועצת העם = **מועצת מדינה זמנית**; מנהלת העם = **ממשלה זמנית**. הוחלט על **אספה מכוננת** שתכונן חוקה עד **1.10.1948** – לא קוימה; במקומה נבחרה הכנסת הראשונה (**25.1.1949**).

• **פשרה בנוסח:** "בטחון בצור ישראל" – נוסח שחילונים ודתיים הסכימו עליו (לא "אלוהים" ולא התעלמות מהדת).

• **מעמד משפטי:** המגילה **אינה חוקה ואינה חוק** – אין בה הוראות שאפשר לאכוף. אך היא **כלי פרשנות** לכל החוקים ומבטאת "חזון העם ואמונתו" (בג"ץ **קול העם 1953**; בית המשפט משתמש בה כדי לפרש חוקים). חוקי יסוד מזכירים אותה (ערכי מדינה יהודית ודמוקרטית).

• **הרציפות:** כל השאלות על "ערכי מדינת ישראל" נשענות על המגילה: **יהודית** (עלייה, קיבוץ גלויות, בית לעם היהודי) + **דמוקרטית** (שוויון, חופש דת ומצפון, זכויות אזרח).

הצהרת בלפור ורקע היסטורי

• **הצהרת בלפור – 2.11.1917:** מכתב של שר החוץ הבריטי **ארתור בלפור** אל **לורד רוטשילד** (נציג יהדות בריטניה). **תוכן:** "ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה **הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל**" ותפעל להשגתו, **בתנאי** שלא ייעשה דבר הפוגע ב**זכויות האזרחיות והדתיות של העדות הלא-יהודיות** בארץ וב**זכויות ומעמד היהודים בכל ארץ אחרת**.

• **רקע:** מלחמת העולם הראשונה; בריטניה רוצה את תמיכת יהדות העולם ולהבטיח שליטה בארץ-ישראל. **חשיבות:** הכרה בינלאומית ראשונה בזכות העם היהודי לבית לאומי; אושרה ב**ועידת סן-רמו (1920)** וב**מנדט חבר הלאומים (1922)**; אבל לא הבטיחה "מדינה" ובעלי הערבים התנגדו. במגילה מוזכרת כבסיס להכרה הבינלאומית.

• **"בית לאומי" ≠ "מדינה"** – הצהרה מעורפלת במכוון. תיקון: **הספר הלבן 1939** הגביל עלייה ורכישת קרקע (הפר את ההצהרה).

• **רצף שנים: 1897** קונגרס ציוני ראשון (באזל, הרצל – "תוכנית באזל") · **1917** בלפור · **1920** סן-רמו · **1922** מנדט · **1937** ועדת פיל (החלוקה הראשונה) · **1939** הספר הלבן · **1945** סוף מלחמה, גילוי היקף השואה · **29.11.1947** החלטה **181** (**33 בעד, 13 נגד, 10 נמנעו**) – שתי מדינות (יהודית וערבית) וירושלים בינלאומית · **14.5.1948** הכרזה · **1949** בחירות ראשונות · **1950** החלטת הררי, חוק השבות · **1952** חוק האזרחות · **1953** קול העם · **1958** חוק יסוד הכנסת · **1992** חוקי היסוד (מהפכה חוקתית) · **1995** בנק המזרחי · **2018** חוק הלאום · **2021** בג"ץ דוחה עתירות.

מדינה יהודית ודמוקרטית

• **"יהודית":** מדינת הלאום של העם היהודי – **חוק השבות** (עלייה), עברית שפה רשמית, **סמלי המדינה** (דגל, מנורה, התקווה), **שבת וחגי ישראל**, לוח עברי, מורשת יהודית.

• **"דמוקרטית":** ריבונות העם, בחירות, **שוויון** וזכויות אדם לכל אזרח, הגנה על מיעוטים, שלטון החוק, הפרדת רשויות.

• **מקור ההגדרה:** מגילת העצמאות + **חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו** (סעיף 1א) + **חוק יסוד: חופש העיסוק** (סעיף 2). חוק יסוד: הכנסת סעיף 7א (פסילת רשימות).

• **דמוקרטיה פורמלית (פרוצדורלית):** "שלטון הרוב" – בחירות חופשיות, החלטות ברוב. **דמוקרטיה מהותית:** כוללת **הגנה על זכויות אדם ומיעוט** ובלם לערציות הרוב. בישראל – דמוקרטיה ליברלית (מהותית).

• **ליברליזם** = ערך החירות האישית; **רפובליקניזם** = ערך הכלל (אזרחות פעילה, אחריות לאזרחים). **פלורליזם** = הכרה בגיוון. **סובלנות** = כיבוד שוני.

• **מתחים:** יהודית ↔ דמוקרטית: **חוק השבות** מול שוויון לערבים; **דת ומדינה** (שבת, כשרות, נישואין); **זכויות הפרט** מול **טובת הציבור/ביטחון**; **רוב ומיעוט** (21% ערבים, חרדים, עדות).

• **יהודית ≠ דתית:** היהדות היא **לאום ודת** – המדינה "יהודית" במובן לאומי (ולא הלכתי), אבל מכירה בדת (סטטוס קוו).

• **סטטוס קוו (19.6.1947, מכתב בן-גוריון לאגודת ישראל):** (1) **שבת** יום מנוחה רשמי (2) **כשרות** במוסדות ממלכתיים (3) **דיני אישות** (נישואין וגירושין) לפי הדין הדתי – בתי דין רבניים, שרעיים, נוצריים, דרוזיים (4) **חינוך עצמאי** לחרדים. **בעיה:** אין נישואין אזרחיים בישראל (נישואין בחו"ל מוכרים לרישום).

עקרונות הדמוקרטיה

• **ריבונות העם** (הסמכות מהעם, בבחירות) · **שלטון הרוב + הגנה על המיעוט** · **שוויון** (לפני החוק) · **חירות** · **שלטון החוק** (כולם, כולל השלטון, כפופים לחוק; חוק פומבי ושווה) · **הפרדת רשויות** · **זכויות אדם** · **בחירות חופשיות ושוות** · **חופש ביטוי והתאגדות** · **פלורליזם** · **שקיפות וביקורת** · **סובלנות**.

• **הפרדת רשויות: מחוקקת** (הכנסת) – מחוקקת ומפקחת · **מבצעת** (ממשלה) – מבצעת מדיניות · **שופטת** (בתי משפט) – מפרשת, שופטת, ביקורת שיפוטית. **איזונים ובלמים:** כל רשות מגבילה את האחרות (אי-אמון, בג"ץ, חקיקה). בישראל ההפרדה חלקית: הממשלה נשענת על רוב בכנסת (שרים חברי כנסת) – ולכן **קואליציה שולטת בחקיקה**.

• **סוגי משטר:** פרלמנטרי (ישראל – הממשלה נבחרת ותלויה בכנסת) מול נשיאותי (ארה"ב – נשיא נבחר ישירות).

• **אמצעי פיקוח על השלטון: כנסת** (שאילתות, הצעות לסדר, ועדות, אי-אמון), **מבקר המדינה** (נציב תלונות הציבור; כהונה 7 שנים), **בג"ץ**, **היועץ המשפטי לממשלה**, **ועדת חקירה ממלכתית**, **תקשורת חופשית** ("הרשות הרביעית"), **ארגוני חברה אזרחית**, **דעת קהל** והצבעה.

הרשויות – מבנה ותפקידים

• **כנסת: 120** חברים; **4 שנים** (ניתן לפזר/להקדים בחוק; הארכה – רוב של 80). תפקידים: **חקיקה, פיקוח על הממשלה, בחירת נשיא ומבקר המדינה, הבעת אמון בממשלה**, פיזור הכנסת. **חסינות** לחבריה.

• **הליך חקיקה:** הצעת חוק (ממשלתית / פרטית / ועדה) → **קריאה טרומית** (פרטית בלבד) → **קריאה ראשונה** → **ועדה** → **קריאה שנייה ושלישית** → **חתימת הנשיא ופרסום ברשומות**. רוב רגיל מספיק (אלא אם נדרש מיוחד).

• **ממשלה:** ראש ממשלה + שרים; **אחריות משותפת**; זקוקה ל**אמון הכנסת (61)**. **הרכבת:** הנשיא מטיל על ח"כ (לפי המלצות) – **28 יום** + 14 הארכה; אם נכשל – מועמד אחר/הכנסת; ללא הצלחה – **בחירות חדשות**. **הצבעת אי-אמון בונה:** 61 ח"כים בעד ממשלה חלופית.

• **קואליציה** – מפלגות התומכות בממשלה (רוב של 61+); **אופוזיציה** – פיקוח וגיבוש אלטרנטיבה. **משמעת קואליציונית** – כופה הצבעה אחידה. ממשלת **אחדות** – מפלגות גדולות יריבות; **ממשלת מיעוט** – בלי רוב.

• **נשיא המדינה:** תפקיד **טקסי-ייצוגי**, נבחר בכנסת (חשאי), **7 שנים בלי חידוש**, ללא מפלגתיות. סמכויות: הטלת הרכבת ממשלה, חתימה על חוקים (ללא וטו), **חנינה והקלה בעונש**, קבלת שגרירים, חתימה על מינוי שופטים, פנייה לבית המשפט.

• **מערכת המשפט: שלום** → **מחוזי** → **עליון** (ערכאת ערעור + **בג"ץ**). **בג"ץ** – עתירות נגד רשויות (ביקורת שיפוטית על חוקים ופעולות מנהל; זכות עמידה רחבה). בתי דין מיוחדים: דתיים, צבאיים, עבודה, נוער. **עצמאות שיפוטית:** מינוי ע"י **הוועדה לבחירת שופטים** (9: 3 שופטי עליון, 2 שרים, 2 ח"כים, 2 עורכי דין – סעיף עדכני יש לבדוק), פרישה בגיל 70, אי-הדחה, חסינות.

• **שלטון החוק:** כל רשות פועלת **מכוח חוק** (חוקיות המנהל); חוק גלוי, שווה ויציב; בית משפט עצמאי.

הבחירות לכנסת

• **6 עקרונות (ארציות, כלליות, ישירות, שוויוניות, חשאיות, יחסיות)** – זכרו: **כ-ש-ח-י-א-ש**.

• **ארציות:** מדינה אחת = אזור בחירה אחד (אין מחוזות/נציגים אזוריים). **כלליות:** זכות לכל אזרח בוגר (18+), בלי הבדלי מין/דת/לאום. **ישירות:** בוחרים ישירות רשימה לכנסת (אין אלקטורים). **שוויוניות:** לקול כל אחד משקל זהה. **חשאיות:** הצבעה בפתק במעטפה; מונעת לחץ על הבוחר. **יחסיות:** מנדטים לפי אחוז הקולות שקיבלה כל רשימה.

• **זכות הצבעה:** אזרח ישראלי **18+**; **זכות להיבחר: 21+**. אין הצבעה בדואר (חריגים: דיפלומטים, ימאים, חיילים, חולים ואסירים בקלפי מיוחד). **אחוז החסימה: 3.25%** (בערך 4 מנדטים). הצבעה ביום ג' (יום מנוחה רשמי), אחת ל-4 שנים.

• **חלוקת מנדטים:** רשימות **סגורות** (המפלגה קובעת סדר) · **חלוקת עודפים** לפי **שיטת בדר-עופר** · **הסכמי עודפים** בין רשימות. **פריימריז** = הליך פנימי של מפלגה לבחירת מועמדים.

• **ועדת הבחירות המרכזית:** יו"ר = שופט עליון; מורכבת מנציגי המפלגות; מפקחת על התעמולה והבחירות; **אישור/פסילת רשימות** (אישור בית המשפט העליון).

• **פסילת רשימה/מועמד (סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת):** (1) **שלילת קיום ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית** (2) **הסתה לגזענות** (3) **תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב / ארגון טרור**. **מועמד נפסל** גם אם הורשע ב**מאסר בפועל מעל 3 חודשים עם קלון** (פסול 7 שנים).

• **יתרונות שיטה יחסית:** ייצוג רחב לכל המגזרים, שוויון, אין "קולות מבוזבזים". **חסרונות:** אי-יציבות קואליציונית, סחטנות של מפלגות קטנות, **ניתוק בין נבחר לבוחר**, ממשלות חלשות. **שיטה אזורית (מחוזות):** יציבות, קשר ישיר לנבחר; אך **קולות מבוזבזים** ופגיעה בקטנים.

• **מפלגות – תפקידים:** ייצוג עמדות, גיוס אזרחים, ניסוח אלטרנטיבות, איגום אינטרסים, הצבת מועמדים. **מימון:** ציבורי לפי גודל הסיעה + תרומות מוגבלות. **סוגים:** אידיאולוגיות, פרגמטיות/אישיות, סקטוריאליות (ש"ס, יהדות התורה, רע"מ).

חוקי יסוד ומהפכה חוקתית

• **חוקי יסוד = החוקה בהדרגה. החלטת הררי (13.6.1950):** הכנסת מחליטה לכתוב חוקה פרקים-פרקים כחוקי יסוד (כל פרק = חוק יסוד), ובסוף יאוחדו לחוקה. הסיבה: **מחלוקות** (דת ומדינה, חרדים), פחד מחוקה שתגביל שלטון הרוב.

• **חוקי יסוד קיימים:** הכנסת (1958 – הראשון), מקרקעי ישראל, נשיא המדינה, הממשלה, משק המדינה, צה"ל, ירושלים בירת ישראל, השפיטה, מבקר המדינה, **כבוד האדם וחירותו (1992)**, **חופש העיסוק (1992/1994)**, **ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (2018)**.

• **מהפכה חוקתית (1992):** חקיקת **כבוד האדם וחירותו** וחופש העיסוק, + **בנק המזרחי (1995, אהרן ברק)** – בג"ץ קבע שחוקי היסוד **עליונים על חוק רגיל** והוא **רשאי לבטל חוק** הסותר אותם (ביקורת שיפוטית על חוקי הכנסת).

• **היררכיית הנורמות (מהגבוה):** 1. **חוקי יסוד** · 2. **חוקים רגילים** (חקיקה ראשית) · 3. **חקיקת משנה** (תקנות וצווים מכוח חוק) · 4. **הנחיות והחלטות מנהליות**. **נורמה נמוכה שסותרת גבוהה – בטלה.** הכנסת רשאית לשנות חוק יסוד ברוב הנדרש בו.

• **סוגי רוב: רוב רגיל** – יותר בעד מנגד מבין המצביעים (נמנעים לא נספרים). **רוב מוחלט (של חברי הכנסת)** – **61** בעד (לפחות) – למשל אמון בממשלה, שינוי חוק יסוד משוריין. **רוב מיוחד** – שיעור גבוה יותר שנקבע בחוק, למשל **80 חברי כנסת** להארכת כהונת הכנסת. **שריון** = סעיף שנדרש רוב מיוחד לשנותו (מגן על זכויות).

• **פסקת "על אף" (שלילה):** חוק יסוד חופש העיסוק – הכנסת רשאית לחוקק חוק הסותר

אותו ברוב **61** אם נכתב במפורש "על אף האמור בחוק יסוד" – ל-**4 שנים** בלבד.

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

• **שנת 1992** (מרץ 1992). **מטרה (סע' 1א):** להגן על **כבוד האדם וחירותו**, כדי לעגן בחוק יסוד את **ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית**.

• **הזכויות המנויות: חיים, גוף וכבוד (2)** – אין פוגעים בחיי אדם, בגופו או בכבודו · **קניין (3)** – אין פוגעים בקניינו · **חירות אישית (5)** – אין כליאה, מעצר או הסגרה בלי החלטת חוקי · **יציאה מהארץ וכניסה אליה (6)** – לאזרח · **פרטיות וצנעת הפרט (7)** – כולל חיפוש בגוף, ברכוש; סודיות שיחות.

• **זכויות לא מנויות (נגזרות מכבוד האדם בפסיקה): שוויון, חופש הביטוי, חופש הדת, חופש ההתאגדות**, מינימום קיום בכבוד (זכות חברתית). **שאלה:** זכות לא מנויה מוגנת רק אם מתיישבת בכבוד האדם.

• **חריג:** סעיף 10 – **שמירת דינים**: חוקים שנחקקו לפני 1992 ממשיכים לחול גם אם סותרים את החוק (לא ניתן לבטלם בבג"ץ). סעיף 8: **פסקת ההגבלה**. סעיף 11: כל רשות שלטונית חייבת לכבד את הזכויות.

• **חוק יסוד: חופש העיסוק (1994 – נוסח מתוקן):** "כל אזרח או תושב **זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד**". **הגבלה:** רק בחוק ההולם את ערכי המדינה, לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש (**פסקת ההגבלה** סעיף 4) · או **בחוק עם פסקת "על אף"** (ברוב 61, ל-4 שנים). שינוי החוק בכלל – ברוב **61**.

• **דוגמאות:** מניעת רישיון עסק, קבלה לעבודה על בסיס **אפליה**, חובת רישוי למקצוע, פיטורים, **איסור יבוא בשר טרף (פס"ד מיטראל 1997)**.

פסקת ההגבלה

• **נוסח (סע' 8 כבוד האדם / סע' 4 חופש העיסוק):** "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש".

• **ארבעה תנאים מצטברים (עונים "כן" לכולם – הפגיעה מותרת; "לא" לאחד – החוק בטל):** (1) **בחוק** או מכוח חוק (הסמכה מפורשת) · (2) **ההולם את ערכי המדינה** (יהודית ודמוקרטית) · (3) **לתכלית ראויה** (מטרה חשובה: ביטחון, בריאות הציבור, זכויות אחרים) · (4) **במידה שאינה עולה על הנדרש** (**מידתיות**).

• **מבחני המידתיות (סעיף 4): א. קשר רציונלי** – האמצעי מקדם את המטרה · **ב. האמצעי שפגיעתו פחותה** – אין חלופה פוגעת פחות באותה יעילות · **ג. מידתיות במובן הצר** – התועלת לציבור **גדולה מהנזק** לפרט.

• **דוגמאות:** קביעת גיל לנהיגה – פגיעה בחירות, תכלית ראויה (בטיחות); איסור פרסום ברבים – חופש ביטוי מול ביטחון/שלום הציבור; **מבחן הוודאות הקרובה (קול העם)** – ביטוי ייאסר רק אם יש **וודאות קרובה** לפגיעה בשלום הציבור.

• **בבחינה:** כתבו: "האם הפגיעה בזכות עומדת בפסקת ההגבלה? (1) בחוק – כן/לא, (2) ערכי המדינה, (3) תכלית ראויה: ..., (4) מידתיות: קשר רציונלי..., אמצעי פוגע פחות..., מידתיות בצר... → לכן הפגיעה מותרת/אסורה".

חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

• **19.7.2018**, התקבל ב-**62 בעד, 55 נגד, 2 נמנעו**. **שריון:** שינוי רק בחוק יסוד ברוב של **61** ח"כים. **2021:** בג"ץ **דחה** (10:1) עתירות נגד החוק – אינו שולל שוויון, מפורש לצד חוקי יסוד אחרים.

• **סעיפים: 1 – עקרונות:** ארץ ישראל **מולדתו ההיסטורית** של העם היהודי; ישראל **מדינת הלאום של העם היהודי**, בה הוא מממש את **זכותו הטבעית, התרבותית, הדתית וההיסטורית להגדרה עצמית**; מימוש הגדרה עצמית לאומית בישראל **ייחודי לעם היהודי** · **2 – סמלים:** שם: **ישראל**; דגל: לבן עם שני פסים כחולים ומגן דוד; סמל: **מנורה עם עלי זית**; המנון: **התקווה** · **3 – בירה: ירושלים השלמה והמאוחדת** · **4 – שפה: עברית** שפת המדינה; **לערבית מעמד מיוחד** (שימוש רשמי יוסדר בחוק; אין פגיעה במעמד שהיה) · **5 – קיבוץ גלויות:** המדינה פתוחה לעלייה יהודית · **6 – קשר עם העם היהודי:** הגנה על בני העם היהודי בצרה, חיזוק הקשר עם התפוצות, שימור מורשת · **7 – התיישבות יהודית: ערך לאומי**, המדינה תעודד ותקדם הקמתה · **8 – לוח השנה:** עברי רשמי (+ גרגוריאני) · **9 – ימי זיכרון:** יום העצמאות (חג לאומי), יום הזיכרון לחללי צה"ל, יום השואה והגבורה · **10 – ימי מנוחה:** שבת וחגי ישראל; לבלתי יהודים – זכות לחגיהם · **11 – שריון.**

• **ביקורת: אין סעיף שוויון** בחוק; פוגע במעמד הערבית ובמיעוטים (דרוזים וערבים); "התיישבות יהודית" – הפליה בקרקע; מאפיל על "דמוקרטית". **תמיכה:** מעגן **אופי יהודי** שהיה רק במגילה; לא פוגע בזכויות כי יש חוקי יסוד אחרים.

חוק השבות (1950) וחוק האזרחות (1952)

• **חוק השבות – 5.7.1950: "כל יהודי זכאי לעלות ארצה"** (סע' 1). **עולה** מקבל **אשרת עולה** ואזרחות אוטומטית (חוק האזרחות). **נועד:** מקלט ובית לעם היהודי לאחר השואה, קיבוץ גלויות, ביטוי ל"מדינה יהודית".

• **תיקון 1970:** הזכות מורחבת **לבן/בת, נכד/ה, בן/בת זוג** של יהודי, ובני זוג של ילדיו ונכדיו (**"סעיף הנכד"**) – גם אם אינם יהודים לפי ההלכה; **ההגדרה:** יהודי = **מי שנולד לאם יהודייה או שהתגייר, ואינו בן דת אחרת**. מי שהמיר דתו – **אינו יהודי לצורך חוק השבות**.

• **הגבלות:** לא יינתן לאדם **שפועל נגד העם היהודי, שעלול לסכן את בריאות הציבור/ביטחון המדינה**, או בעל **עבר פלילי העלול לסכן שלום הציבור**.

• **חוק האזרחות 1952:** דרכים לרכישה: **לפי חוק השבות** · **לידה** (הורה ישראלי) · **ישיבה בארץ** (תושבים) · **התאזרחות** (בקשה של תושב/בן זוג, תנאים) · **הענקה**.

• **ביקורת מול הצדקה: אפליה** (פלסטינים/ערבים מוצאים אינם זכאים; דורשים "זכות שיבה"), לעומת **תכלית ראויה** (מדינת ייעוד כמקלט ליהודים; מקובל גם במדינות אחרות, הנחה פרטית). **גיור:** בג"ץ הכיר בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים (בחו"ל) לצורך חוק השבות.

זכויות אדם – סיווג וזיהוי

• **סוגי זכויות: אזרחיות-פוליטיות** (בחירה, ביטוי, הפגנה, דת, פרטיות, הליך הוגן) · **חברתיות-כלכליות** (חינוך, בריאות, דיור, מינימום קיום, ביטוח לאומי 1953, תנאי עבודה) · **קבוצתיות** (לשון, תרבות, דת, חינוך עצמאי) · **שליליות** (המדינה נמנעת, למשל ביטוי) מול **חיוביות** (המדינה נדרשת לפעול, למשל חינוך).

• **איך מזהים זכות בתרחיש (טבלת זיהוי):** מעצר/עיכוב ללא צו → **חירות אישית** · אלימות/השפלה/התעללות → **כבוד, גוף** · הפקעת קרקע/רכוש → **קניין** · האזנה/חיפוש/פרסום פרטים אישיים → **פרטיות** · איסור לעסוק במקצוע/סירוב לקבל לעבודה → **חופש עיסוק** · צנזורה/איסור כתבה → **חופש ביטוי** · איסור הפגנה/אסיפה → **חופש התאספות/הפגנה** · אסור בשבת/כשרות/נישואין → **חופש דת/מצפון** · אי-קבלה/שכר נמוך בגלל מין/לאום/דת → **שוויון** · שלילת הצבעה → **זכות בחירה** · אי-גישה לחינוך/בריאות → **זכויות חברתיות**.

• **שוויון:** בפני החוק, **אפליה אסורה** (פס"ד **קעדאן 2000** – משפחה ערבית נמנעה מקרקע בקציר: בג"ץ פסק – שוויון). **אפליה מתקנת** – העדפה זמנית לקבוצה מוחלשת (מותרת במידתיות). **אפליה מותרת:** רלוונטיות עניינית.

• **חופש הביטוי:** גבולות – לשון הרע, הסתה, בטחון. **קול העם 1953 – מבחן הוודאות הקרובה:** רק כשיש **וודאות קרובה** לפגיעה בשלום הציבור. **חופש ההפגנה** – צריך היתר משטרה, ופגיעה בסדר ציבורי גוררת הגבלה.

• **התנגשות זכויות:** אין זכות מוחלטת – מאזנים בין זכויות ובין זכות לאינטרס ציבורי (ביטחון, בריאות). למשל חופש ביטוי מול שם טוב; פרטיות מול חופש עיתונות.

• **מיעוט ערבי (כ-21%):** אזרחים שווים לפי המגילה; **שפה ערבית** מעמד מיוחד; **בתי דין שרעיים**; חינוך ערבי נפרד; פערים ואפליה בפועל; מתח בין **זהות לאומית פלסטינית** לאזרחות ישראלית; **אזרחות אינה מחייבת שירות צבאי** (פטור, שירות לאומי).

מושגים בהגדרה קצרה

• **חוקה** – מסמך עליון המגדיר מבנה שלטון וזכויות; **חוק יסוד** – חוק בעל מעמד חוקתי; **ביקורת שיפוטית** – בית המשפט בודק חוקים ופעולות רשות; **בג"ץ** – בית משפט עליון כבית משפט גבוה לצדק; **שפיטות** – נושא המתאים להכרעה שיפוטית; **זכות עמידה** – זכות לפנות לבית משפט; **מידתיות** – פגיעה בזכות תהיה במידה ההכרחית; **עריצות הרוב** – הרוב פוגע במיעוט; **פולריזם** – גיוון דעות; **סובלנות**; **אוטונומיה** – שלטון עצמי.

• **ועדת חקירה ממלכתית** – מוקמת בחוק, שופט בראשה, חוקרת אירוע ציבורי חמור. **נציב תלונות הציבור** – בדיקת קובלנות על רשויות.

מבחן הבגרות – סוגי שאלות וה"שלד" לפתרון

• **מילות הפעולה (סמנו בצהוב!): הגדר** (הסבר מהות) · **הסבר** (מדוע/איך, עם נימוק) · **נמק/הוכח** (הבא ראיה: ציטוט/דוגמה) · **הצג** (תאר) · **ציין / מנה** (רשימה קצרה בלי הסבר) · **השווה** (דמיון והבדל) · **הערך** (עמדה + נימוק) · **הבא דוגמה** · **קבע** (לפי נתונים) · **הבחן** (בין שני מושגים).

• **סוגי שאלות:** (א) **ידע/הגדרה** (עיקרון, חוק, שנה) (ב) **זיהוי** מתוך קטע/תרחיש: איזו זכות/עיקרון? (ג) **ניתוח מקרה/פסק דין** (ד) **התנגשות ערכים** – עמדות בעד ונגד (ה) **פסקת ההגבלה** – האם הפגיעה מותרת? (ו) **שאלות השוואה** (יהודית מול דמוקרטית).

• **שלד תשובה (ז.מ.ד.י): 1. זיהוי** – "בקטע מוצגת פגיעה ב..." · **2. הגדרה** – "זכות זו היא..." · **3. מיפוי לקטע** – "...כפי שמופיע בציטוט: '...'" · **4. מסקנה/נימוק** – "לכן..., כי...". **בשאלה בת 2 טיעונים** – כתבו שני נימוקים שונים לגמרי, כל אחד בפסקה נפרדת.

• **שאלת פסקת ההגבלה – שלד:** "חוק פוגע ב... [זכות]. תנאים: 1) בחוק – כן; 2) ערכי המדינה – ...; 3) תכלית ראויה – ...; 4) מידתיות: קשר רציונלי – ...; אמצעי פוגע פחות – ...; מידתיות בצר – ... → מסקנה".

• **שאלת "ערכי מדינה יהודית ודמוקרטית":** ציינו **ערך יהודי** (שבת, השבות, שפה, סמלים) + **ערך דמוקרטי** (שוויון, חופש) והסבירו את המתח/איזון. ציטוט מהמגילה = ראיה חזקה.

• **סימון מרקרים (בקטע ובשאלה):** 🟡 **צהוב – מילת הפעולה ומספר הדרישות (שני/שלושה)** · 🟢 **ירוק – מילות מפתח וזהות הגורם** בקטע (מי פגע? במי?) · 🔵 **כחול – ציטוט/ביטוי** ש"מוכיח" את הזכות/העיקרון (כאן תצטטו) · 🔴 **אדום – שנים, חוקים, מספרים ושמות פסקי דין** · 🟠 **כתום – ניגוד/התנגשות** ("אך", "לעומת", "אף על פי").

• **טיפים:** קראו את השאלה **לפני** הקטע · ענו **בדיוק על מה שנשאל** (אם ביקשו 2 – אל תכתבו 3) · כל טענה + **דוגמה/ציטוט** · כתבו **בנקודות קצרות** · ציינו שמות חוקים בלשון מלאה · אל תכתבו "לדעתי" בשאלות ידע · בדקו **שנים ומספרים** (61, 120, 80, 3.25%, 18/21, 4/7 שנים).

• **טעויות נפוצות:** מערבבים **יהודית** עם **דתית** · חושבים שמגילת העצמאות היא חוקה · טועים בין **61** ל-**רוב רגיל** · שוכחים שחוקי יסוד **עליונים** · **שוויון** אינו מנוי במפורש בחוק כבוד האדם (נגזר בפסיקה) · פסקת ההגבלה – **ארבעה תנאים מצטברים** ולא אחד · "ארבע שנים": חוזר: כנסת, פסקת "על אף", "שבע שנים": נשיא, מבקר המדינה, פסילת עבירה.